

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 joumada I 1423 – 9 août 2002

145^{ème} année

N° 65

Sommaire

Lois

Loi n° 2002-82 du 3 août 2002, modifiant et ajoutant quelques articles au code de procédure civile et commerciale..... **1840**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 30 juillet 2002, portant organisation à l'école nationale d'administration de deux sessions préparatoires de formation de courte durée en management administratif au profit des pharmaciens hospitaliers exerçant dans le secteur public..... **1846**

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Nomination d'un sous-directeur..... **1846**

Nomination d'un chef de bureau..... **1846**

Nomination de chefs de service..... **1846**

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du directeur général de l'office de développement de Rjim Maâtoug..... **1846**

Ministère de la Justice

Mouvement dans le corps des magistrats..... **1847**

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction..... **1873**

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction..... **1875**

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction.....	1878
Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction.....	1880
Ministère de l'Intérieur	
Nomination de gouverneurs.....	1882
Cessation de fonctions de gouverneurs.....	1882
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres-universitaires de la catégorie (A).....	1882
Nomination de sous-directeurs.....	1883
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	1883
Nomination d'un secrétaire d'institut supérieur.....	1883
Nomination d'un chef de service.....	1883
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 30 juillet 2002, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.....	1883
Ministère de l'Agriculture	
Nomination d'un chef de cellule.....	1884
Nomination d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	1884
Nomination de maîtres de recherche agricole et de pêche.....	1884
Ministère de l'Education	
Nomination de chefs de service.....	1884
Arrêté du ministre de l'éducation du 31 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.....	1886
Arrêté du ministre de l'éducation du 31 juillet 2002, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire.....	1886
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination du président-directeur général de la société de promotion des logements sociaux.....	1886
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des affaires sociales du 30 juillet 2002, fixant la liste des départements de l'institut national du travail et des études sociales.....	1886
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.....	1886
Ministère de l'Industrie	
Arrêtés du ministre de l'industrie du 30 juillet 2002, portant institution de deux permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe, au gouvernorat au Kef.....	1889
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la culture du 30 juillet 2002, relatif à la protection des monuments historiques et archéologiques.....	1890
Ministère du Transport	
Nomination des membres du conseil national de l'aéronautique civile.....	1890
Ministère du Commerce	
Arrêté du ministre du commerce du 30 juillet 2002, fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages.....	1891
Arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2002, portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère du commerce.....	1895

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service.....	1896
Liste de promotion au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999.....	1896
Listes de promotion au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre des années 1999 et 2000.....	1896

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1897
--	------

Loi n° 2002-82 du 3 août 2002, modifiant et ajoutant quelques articles au code de procédure civile et commerciale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés, les articles 6 et 8, l'alinéa 2 de l'article 9, l'article 10, l'alinéa premier de l'article 11, les articles 43, 60, 61, 70, 211, 253, 289, l'alinéa 2 de l'article 332, les articles 335, 336, 337, 339, 396, 397, 399, 400, 404, 405, 406, 409, 411, 425, 442 l'alinéa 2 de l'article 444 et les alinéas 1 et 4 de l'article 450 du code de procédure civile et commerciale, et remplacés par les dispositions suivantes :

Article. 6. (nouveau) :

Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :

1) la date de leur signification, avec indication des jour, mois, année et heure,

2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce s'il est commerçant, et, le cas échéant, les nom, prénom, profession et domicile de son représentant.

Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,

3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort de laquelle il instrumente,

4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa dernière résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.

Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et lieu de son immatriculation au registre de commerce,

5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de le faire avec l'indication des motifs,

6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original et l'exemplaire,

7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur l'original et l'exemplaire,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 2002.

8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier de justice.

Article. 8. (nouveau) :

L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.

Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit munie de discernement et que son identité soit vérifiée.

Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonal, auprès de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.

Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.

Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.

Article. 9. (alinéa 2 - nouveau) :

La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé, ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.

Article. 10. (nouveau) :

Si le requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de garde nationale du dernier domicile connu.

Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du gouvernement du lieu du tribunal.

Article. 11. (Alinéa premier nouveau) :

Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du contentieux de l'Etat.

Article. 43. (nouveau) :

Le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.

Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son représentant s'il y a lieu.

Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, l'exploit doit contenir mention de ses dénomination, siège social et forme juridique si la personne morale est une société ainsi que les numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.

La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les prétentions du demandeur.

Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.

Article. 60. (nouveau) :

Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le créancier est tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit d'huissier notaire qu'à défaut de paiement dans un délai franc de 5 jours, la procédure de l'injonction de payer sera suivie à son encontre. La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance.

Si le débiteur à son domicile à l'étranger, le délai prévu à l'alinéa précédent est relevé à trente jours.

Article. 61. (nouveau) :

Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître des demandes d'injonction de payer.

Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur n'a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l'article 10 du présent code.

Article. 70. (nouveau) :

La requête introductive d'instance doit contenir les nom, prénom, profession, domicile et qualité de chacune des parties, et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que l'exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande ainsi que l'an, le mois, le jour et l'heure de la comparution.

Si la partie adverse est une personne morale, l'exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.

La requête introductive d'instance doit contenir, en outre, la sommation de l'assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l'office d'un avocat à l'audience fixée pour l'affaire et qu'à défaut, le tribunal poursuivra l'examen de l'affaire au vu des pièces fournies.

Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s'il est

domicilié à l'étranger, ainsi que lorsqu'il s'agit de l'Etat et des établissements publics.

Article. 211. (nouveau) :

Quiconque soulève une difficulté d'exécution doit, verbalement ou par écrit, en indiquer l'objet à l'huissier de justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l'exécution, à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l'exécution et dresse procès-verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du procès-verbal.

L'exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l'huissier de justice, les frais du procès. L'huissier de justice soumet la difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.

Si l'huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la partie qui l'a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation d'une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre d'amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il doit convoquer l'huissier de justice ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience; dans ce cas, l'huissier de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté soulevée.

Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l'huissier de justice et les deux parties ou leurs représentants.

Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué comme s'il était présent.

L'ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais, dans les vingt quatre heures du prononcé de l'ordonnance.

Article. 253. (nouveau) :

Toute grosse de jugement porte en tête la mention suivante :

« République Tunisienne,

Au nom du peuple tunisien, le tribunal de.....a rendu le jugement dont la teneur suit »;

Et à la fin, la mention suivante :

« En conséquence, le Président de la République Tunisienne demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats généraux et aux procureurs de la République, d'y prêter assistance, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour réaliser l'exécution lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».

Article. 289. (nouveau) :

En cas de décès de la partie succombante, l'exécution est poursuivie contre son héritier, après signification du jugement et expiration du délai prévu à l'article 287, même si cette signification avait déjà été faite et ce délai a déjà été accordé à la partie succombante elle-même.

S'il s'avère être impossible de connaître l'héritier malgré les investigations du requérant, et si personne ne

présente l'acte de décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l'héritier de la partie succombante sans en désigner le nom, trente jours après la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus. Cette signification est suffisante pour continuer l'exécution.

L'exécution commencée contre la partie succombante est continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle signification du jugement et sans nouveau délai.

Article. 332. (Alinéa 2 nouveau) :

Cet exploit doit, à peine de nullité :

1- énoncer l'ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le jugement en vertu duquel elle est pratiquée,

2- indiquer le montant de la créance du saisissant,

3- énoncer l'identité complète du débiteur saisi et son domicile, et s'il est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.

Si le débiteur n'y est pas immatriculé, l'exploit doit en faire mention expresse,

4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de ce code.

Article. 335. (nouveau) :

Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d'huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt.

Il doit, également, enrôler l'affaire au greffe du tribunal compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l'assignation du saisi.

Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au paiement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d'un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu'à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.

Article 336 (nouveau) :

Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l'instance en validité cinq jours au moins avant la première audience. L'exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de l'affaire et la date de l'audience.

Article 337 (nouveau) :

Au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre récépissé, soit à l'audience même, une déclaration écrite énonçant :

1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,

2) le cas échéant, les causes d'extinction totale ou partielle de cette dette, avec l'indication de leur date,

3) les autres saisies-arrests pratiquées entre ses mains à l'encontre du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets,

ainsi que les oppositions faites en vertu de l'article 313 de ce code, avec l'indication de leur date, de leurs causes et des nom, prénom et adresse des créanciers saisissants ou opposants,

4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l'indication de leur date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.

A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces justificatives.

Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces objets.

Article. 339. (nouveau) :

Le tiers saisi peut, s'il justifie d'un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours de l'instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu'à la clôture des débats.

Article. 396. (nouveau) :

La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.

Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.

L'annonce indique obligatoirement l'identité complète, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que le jour, l'heure et le lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l'avance qui doit être consignée.

Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance sur-requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l'importance des objets saisis.

Article. 397. (nouveau)

Nul n'est admis à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l'avance a été consigné à la caisse des dépôts et des consignations.

L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé.

Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu'après paiement du reste du prix et des frais.

A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire.

Article. 399. (nouveau) :

A défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier

de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère.

Article. 400. (nouveau) :

L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excédant de l'avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la première adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.

Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.

Article. 404. (nouveau) :

Les valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies d'exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent titre.

Article. 405. (nouveau) :

Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu'après avoir fait l'objet d'une saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a émises ou de l'intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.

La société doit communiquer à l'huissier de justice l'identité et le domicile de l'intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.

Article 406 (nouveau) :

Les valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente lorsqu'il est rendu un jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.

Elles sont vendues à la diligence de l'huissier de justice selon les modalités et procédures en vigueur au marché sur lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les mêmes modalités, les valeurs mobilières non cotées à la bourse que l'huissier de justice choisit de vendre ainsi.

Article. 409. (nouveau) :

L'adjudicataire doit informer la société du résultat de l'enchère et demander l'agrément si le contrat de société contient une clause de préemption et d'agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont adjugés appartient à l'une des catégories suivantes :

- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité limitée, à l'exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
- le groupement d'intérêt économique ayant un capital.

L'agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas à l'adjudicataire la décision de refus d'agrément dans le délai prévu par l'acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.

Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu'elle refuse d'agréer l'adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les associés ou les tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de l'adjudication, majoré des frais.

A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais ne sont pas versés à l'adjudicataire, l'agrément de celui-ci est réputé être légalement acquis.

Toute clause contraire est réputée non avenue.

Article. 411. (nouveau) :

Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, ou après l'inscription du commandement sur le registre foncier s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, l'avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui.

Le cahier des charges doit être accompagné d'un rapport d'expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination de la valeur réelle de l'immeuble objet de l'adjudication, pour l'évaluation, sont prises en considération notamment les données relatives à la situation de l'immeuble, sa superficie, ses composantes, ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le cas échéant, ses revenus habituels ainsi que le prix d'immeubles similaires vendus dans la même région au cours de l'année précédant l'expertise.

Article. 425. (nouveau) :

Le débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de l'immeuble saisi avant l'audience de l'adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce qui peut survenir à l'immeuble jusqu'à consignation du prix et des frais de la saisie.

Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous les créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus tard dix jours avant l'audience d'adjudication.

Si le poursuivant n'a pas été désintéressé avant le jour et l'heure fixés pour l'adjudication, son avocat, après avoir annoncé à l'audience, l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à l'adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux, d'une durée d'environ une minute chacun.

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. L'adjudication ne peut être prononcée qu'après l'extinction de trois feux allumés successivement.

S'il intervient une enchère avant l'extinction d'un feu, l'adjudication ne peut être prononcée qu'après l'extinction de deux autres feux, sans nouvelles enchères.

S'il n'intervient pas d'enchère pendant la durée des trois feux, et si le poursuivant n'accepte pas que l'immeuble soit adjugé à son profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l'audience d'adjudication une ou deux fois et rabaisser, chaque fois, de 15% la mise à prix initiale. Une nouvelle audience est fixée pour l'adjudication.

Les enchères sont portées par l'intermédiaire d'un avocat et ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au moins le tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des consignations, ou ayant présenté à cet effet un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.

Article. 442. (nouveau) :

Toute personne peut, dans les 10 jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère d'un dixième au moins du prix d'adjudication, il doit, à peine de déchéance, consigner le prix et les frais taxés de la première adjudication à la caisse des dépôts et des consignations, présenté un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère est faite par ministère d'avocat, au moyen d'une déclaration souscrite au greffe du tribunal devant lequel l'adjudication a eu lieu et mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du surenchérisseur, le prix d'adjudication, le montant de la surenchère et celui des frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal d'adjudication. Le reçu de consignation doit y être joint.

La surenchère ne peut être rétractée.

Article. 444. (alinéa 2 nouveau) :

S'il n'intervient pas d'enchère supérieure, le surenchérisseur, même s'il ne comparait pas à l'audience, est déclaré adjudicataire sur la mise à prix constituée par le prix de la première adjudication, augmenté de la surenchère, et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première adjudication et de la procédure de surenchère.

Article. 450. :

Alinéa premier (nouveau) :

Lorsque la mise à prix d'un immeuble compris dans la même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la vente sont soumises à la procédure prévue pour les meubles.

Alinéa 4 (nouveau)

Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de l'adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu et est poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424 de ce code dans les délais et selon les formes et conditions prévues aux articles 418 à 421 et 442 nouveau à 448 de ce code.

Art. 2. - Sont ajoutés, un alinéa deuxième à l'article 201, un alinéa deuxième et un alinéa troisième à l'article 333, un alinéa troisième à l'article 394, et un numéro 9 à l'article 412 du code de procédure civile et commerciale, comme suit :

Article. 201. (alinéa 2) :

Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la créance ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse, et que le demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même créance. La demande est introduite devant le président du tribunal saisi de l'affaire quant au fond au premier degré. Les

jugements rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la justice en référé.

Article. 333. (alinéas 2 et 3) :

La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des dispositions ci-après :

- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de commerce présentés à l'encaissement avant la saisie et non encore portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à l'encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.

- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de commerce et les chèques remis à l'escompte avant la saisie et dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s'il s'avère dans le mois suivant la saisie qu'ils sont dépourvus de provision.

Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le banquier doit en présenter un état et remettre une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à l'audience même, au cours de l'instance, jusqu'à la clôture des débats.

Article. 394. (alinéa 3) :

Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le paiement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.

Article. 412. (numéro 9) :

9) Les conditions de visite de l'immeuble saisi.

Art. 3. - Sont ajoutés au Code de Procédure Civile et Commerciale, les articles 11 bis, 287 bis et 394 bis, comme suit:

Article. 11 bis :

Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis.

Article. 287 bis :

L'huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer l'exécution après l'expiration du délai imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de l'expiration de ce délai.

L'huissier de justice qui a reçu des sommes d'argent en vertu d'une opération d'exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas d'empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la caisse des dépôts et des consignations dans les six jours ouvrables de l'expiration dudit délai. Il doit, également, restituer au débiteur l'excédant de ce qu'il a encaissé selon les mêmes modalités,

faute de quoi, il est astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, notwithstanding les poursuites disciplinaires.

L'huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.

Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission dans un délai maximum de cinq jours.

Article 394 bis :

L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés par le poursuivant.

Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l'adjudication est reportée à une date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième.

Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses ; à défaut, la saisie sera levée de plein droit.

Art. 4. - L'intitulé du chapitre VII du titre VIII du Code de Procédure Civile et Commerciale est modifié comme suit:

Chapitre VII

De la saisie et de la vente des valeurs mobilières et des parts sociales

Art. 5. - Sont abrogées du Chapitre VII du titre VIII du Code de Procédure Civile et Commerciale les expressions «Section I-De la saisie et de la vente des valeurs mobilières» et « Section II - De la saisie et de la vente des parts sociales ».

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 août 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 30 juillet 2002, portant organisation à l'école nationale d'administration de deux sessions préparatoires de formation de courte durée en management administratif au profit des pharmaciens hospitaliers exerçant dans le secteur public.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, portant organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1871 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 95-285 du 20 février 1995, instituant à l'école nationale d'administration des sessions de formation de courte durée en management administratif au profit des cadres de l'administration publique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 octobre 1995, portant organisation des sessions de formation de courte durée en management administratif à l'école nationale d'administration au profit des cadres de l'administration publique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 31 décembre 1997, fixant les redevances se rapportant à l'ensemble des services offerts par l'école nationale d'administration, tel qu'il a été complété par l'arrêté du Premier ministre du 19 août 1998.

Arrête :

Article premier. – Sont organisées à l'école nationale d'administration, deux sessions préparatoires de formation de courte durée en management administratif.

La première session sera organisée au cours des mois de septembre et octobre 2002 et la deuxième session au cours des mois de janvier et février 2003.

Art. 2. – Peuvent participer à ces deux sessions, les pharmaciens hospitaliers exerçant dans le secteur public.

Art. 3. – Un jury, dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration, statue sur les candidatures et procède à l'évaluation des résultats des participants à ces deux sessions de formation.

Art. 4. – Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1737 du 31 juillet 2002.

Monsieur Mouldi Maddouri, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de sous-directeur de la sauvegarde et de la protection de l'enfance à la direction générale de l'enfance au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2002-1738 du 31 juillet 2002.

Madame Saida Mbarek, délégué à la protection de l'enfance 1^{er} grade, est chargée des fonctions de chef de bureau de la protection de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Manouba.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-1739 du 31 juillet 2002.

Monsieur Montassar Barhoumi, professeur principal, est chargé des fonctions de chef de service des recherches pédagogiques et techniques au centre des recherches et de documentation à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique du Kef au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2002-1740 du 31 juillet 2002.

Monsieur Hédi Dhwaifi, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la coopération commune à la direction de la coopération internationale au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2002-1741 du 31 juillet 2002.

Monsieur Habib Messaoud, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional de la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Mahdia.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2002-1742 du 5 août 2002.

Le colonel Mohamed Salah Essabai est nommé directeur général de l'office de développement de Rjim Mâtoug.

Par décret n° 2002-1743 du 30 juillet 2002.

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Troisième Grade

A compter du 17 septembre 2001

- Tarak Bennour, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis, procureur de la République près le tribunal de première instance de Bizerte.

A compter du 1er octobre 2001

- Mohamed Grassa, avocat général directeur général des études et de la législation, procureur général près la cour d'appel de Monastir.

A compter du 16 septembre 2002

- Zouheïr Skander, avocat général à la direction des services judiciaires, avocat général directeur général des études et de la législation.
- Abdessattar Ben Ammar, conseiller à la cour de cassation, avocat général à la direction des services judiciaires.
- Fethi Mimouni, juge du troisième grade, chef de cellule au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Ferjani Hamrouni, conseiller à la cour de cassation, directeur de

la formation continue à l'institut supérieur de la magistrature.

- Belgaçem Krid, procureur général près la cour d'appel de Médenine, président de chambre à la cour de cassation.
- Abdelkader Ghorbel, vice-premier président de la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour de cassation.
- Hayet Ben Zid, directeur de la formation continue à l'institut supérieur de la magistrature, conseiller à la cour de cassation.
- Kamel Barbouche, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.
- Nabil Sassi, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.
- Rachida Zoghلامي, juge des enfants au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.
- Ali Maraâoui, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.
- Ezzeddine Bouzrara, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour de cassation.
- Mahmoud Kaâbache, juge des enfants au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour de cassation.
- Abdelkérîm Ben Romdhane, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia, conseiller à la cour de cassation.
- Mokhtar Hassine, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Bizerte, conseiller à la cour de cassation.
- Belgaçem Barrah, vice-président du tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour de cassation.
- Habib Ben Réjeb, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour de cassation.
- Lotfi Kallel, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour de cassation.
- Mohamed Hédi Saâdallah, inspecteur adjoint au ministère de la justice, avocat général à la cour de cassation.
- Mejda Ben Jaâfar, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires, avocat général à la cour de cassation.
- Wafa Besbès, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, avocat général à la cour de cassation.
- Béchir Chouchène, conseiller à la cour d'appel de Médenine, avocat général à la cour de cassation.
- Mohamed Tahar Sliti, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de la chambre criminelle à ladite cour.

- Ameer Bourourou, chef de cellule au centre d'études juridiques et judiciaires, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.
- Abderrazak Ben M'na, avocat général à la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Ismaïl Ourir, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul.
- Mohamed Boubaker, conseiller à la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Grombalia.
- Mohamed Bennour, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte.
- Nouri Ghribi, conseiller à la cour de cassation, premier substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef.
- Abdelajid Bousslama, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Grombalia, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.
- Mohamed Hédi Chaâri, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, président de chambre à la cour d'appel de Sfax.
- Neïla M'dhaffar, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Sfax,
- Abdallah M'zoughi, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès.
- Ali Sallami, conseiller à la cour de cassation, président du tribunal de première instance de Gabès.
- Abdelmajid El Fahem, président du tribunal de première instance de Tozeur, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.
- Lazhar El Fouli, président du tribunal de première instance de Kébili, vice-premier président de la cour d'appel de Gafsa.
- Mahmoud Akkari, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine, procureur général près ladite cour.
- Abdelaziz Masmoudi, président de chambre à la cour d'appel de Sfax, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine.
- Mohamed Ben Ali Lahbib, président du tribunal de première instance de Gabès, vice-premier président de la cour d'appel de Médenine.

A compter du 1er octobre 2002

- Mannoubi Ben H'midène, procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Meimoun Hakmouni, juge du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax.

Deuxième Grade

A compter du 1er octobre 2001

- Yamina Ghannam, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Hajer Mehrézi, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Leïla Ezzine, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Mounira Nahali, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Sarra Boutabba, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.
- Mohamed Béjaoui, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Malika Bakir, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.
- Mohamed Braham, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.
- Abdelmajid Bourigua, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.
- Chékib Touzani, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

A compter du 16 septembre 2002

- Brahim Oueslati, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, inspecteur adjoint au ministère de la justice.
- Magid Chouchène, président du tribunal de première instance de Béja, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.

- Samia Doula, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Mohamed El Askri, conseiller à la cour d'appel du Kef, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Ryadh El Mouhli, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires, vice-président du Tribunal immobilier.
- Salem Jaâouène, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal immobilier.
- Aïda Zaghdoudi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal immobilier.
- Hichem Lassaâd, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, vice-président du tribunal immobilier.
- Mohamed Hédi Zaâlouni, substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal immobilier.
- Mongi Gassam, conseiller à la chambre criminelle au Tribunal de première instance du Kef, vice-président du tribunal immobilier.
- Radhi El Ayech, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal immobilier.
- Fraj Bizid, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal immobilier.
- Hammadi Chennoufi, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir, vice-président du tribunal immobilier.
- Mondher Ben Salah, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président du tribunal immobilier.
- Wassila T'lili, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Raoudha Ouarsighni, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Fatma Ben Dabbouba, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Salwa Taâmallah, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Hassen Fethi Ben Salah, juge de la famille au tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Mohamed Tahar Issaoui, juge de la famille au tribunal de première instance du Kef, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Abderraouf Titeï, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Salwa Ezzine, juge de la famille au tribunal de première instance de Jendouba, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

- Raoudha Oubiche, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Rym Neffati, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Tijani Dammak, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Mounir Hanbli, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Mohamed Kamel Douik, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Jamel Bessrour, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Daoued Zentani, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Khaled Abbès, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.
- Jamel S'haba, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.
- Mehrez Hammami, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.
- Ryadh Louati, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.
- Béchir Alaya, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du Tribunal de première instance de Tunis.
- Ali El Mouldi Chourabi, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.
- Abdellatif Karray, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.
- Souad Maâmmar, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, juge d'enfants au Tribunal de première instance de Tunis.
- Fethi Yahiaoui, président du tribunal cantonal du Kef, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Faïçal Béjaoui, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.

- Jamel Hajji, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la chambre criminelle au Tribunal de première instance de Tunis.
- Ahmed Rahmouni, vice-président du tribunal immobilier, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Chokri Ben Salah, vice-président du tribunal immobilier, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana.
- Nazek Kada, conseiller à la cour d'appel de Tunis, juges d'enfants au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Mohamed Salah Mahmoud, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Basma Hamada, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Lamia Hammami, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Aouatef Ben Moussa, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Mustapha Yahiaoui, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Zakia Mějri, juge cantonal de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Radhia Ben Abdesslem, juge cantonal de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Leïla Jebari, juge de l'entreprise au Tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Soufia Ben Akla, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Sami Slim, juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Sihem Smadhi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Neila Abbassi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Neila Triki, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Elhem Bannani, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Abdelkérime Soukni, juge cantonal de la Cité Ezzouhour, substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

- Mohamed Ali Chouikha, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul.
- Ridha Trabelsi, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia.
- Ezzeddine Ghribi, substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia.
- Tahar Ben Torkia, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Zaghuan.
- Mohamed Néjib El Gahrbi, vice-président du tribunal de première instance de Siliana, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Chedly Ghiloufi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Moufida Boughanmi, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Widad Ben Moussa, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Radhia Marzouki, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Nedra Elloumi, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Ahlem Ben Slimène, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Adel Landoulsi, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bizerte.
- Mongi Chalghoum, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, juge de la famille au tribunal de première instance de Bizerte.
- Mabrouk Rached, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte, premier juge d'instruction audit tribunal.
- Kahoula Gouider, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.
- Abdelkérime Ghaba, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, président du tribunal de première instance de Béja.
- Abba Ben Chaâbane, conseiller à la cour d'appel du Kef, juge de la famille au tribunal de première instance de Béja.

- Boubaker Bouzidi, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Sami Chebbi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Ryadh El Gharbi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Neila Ben Cheikh Ahmed, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Lassaâd Belliri, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la Cour d'appel du Kef.
- Om El Ez Ben Omrane, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Leïla Chebbi, juge au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Jalel Zouaoui, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Montassar Safta, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Raoudha El Grafi, juge au tribunal de première instance de Zaghouan, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Imed Boughzala, juge au tribunal de première instance de Siliana, conseiller à la cour d'appel du Kef.
- Samir Rékik, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, substitut du procureur général près la cour d'appel de du Kef.
- Jameleddine Rouissi, vice-président du tribunal de première instance du Kef, président du tribunal cantonal du Kef.
- Lotfi Zid, conseiller à la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal de première instance du Kef.
- Mohamed Néjib Ben Amara, conseiller à la cour d'appel du Kef, juge de la famille au tribunal de première instance du Kef.
- Ahmed Yahiaoui, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef.
- Mohamed Tahar Khantèche, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef.
- Imed Ben Rajab, juge d'instruction au tribunal de première instance de Siliana, vice-président dudit tribunal.

- Youssef Zekri, conseiller à la cour d'appel de Tunis, juge de la famille au tribunal de première instance de Jendouba.
- Jamel Laâbidi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Béja, juge de la famille au tribunal de première instance de Kasserine.
- Hédia Jouini, juge cantonal de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Sousse.
- Naïma Belazrak, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.
- Raoudha Sassi, juge cantonal de l'Ariana, conseiller la cour d'appel de Sousse.
- Basma Bouden, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Sousse.
- Chédia Bouzouita, juge au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Sousse.
- Rached Kaâbi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Sousse
- Marouen El Hattab, juge de la famille au tribunal de première instance de Kaïrouan, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.
- Boubaker Souguir, conseiller à la cour d'appel de Sousse, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse.
- Idriss Horrig, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sousse.
- Ali Kahloun, vice-président du tribunal immobilier, juge de la famille au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Mohieddine H'mila, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Monastir.
- Mohamed Kalboussi, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Monastir.
- Naoufel Khémekhem, juge au tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Monastir.
- Rafik Achour, conseiller à la cour d'appel de Sfax, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir.
- Adel El Ghali, conseiller à la cour d'appel de Sfax, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir.
- Mohamed Nemri, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse, vice-président du tribunal de première instance de Monastir.

- Sami Ben Hammouda, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir.
- Taoufik Jéridi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Najoua Mellouli, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Mohamed Lotfi Nabli, juge cantonal de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Imed Dabbabi, juge cantonal de Monastir, conseiller la cour d'appel de Sfax.
- Abdennasser Sébaï, juge unique au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Rafika Nabli, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Nedra Lahiani, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Sfax.
- Abdelaziz Féki, juge cantonal de Moknine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.
- Faouzi Saïdi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.
- Adel Ben Rhouma, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président du tribunal de première instance de Sfax.
- Chokri Kammoun, conseiller à la cour d'appel de Sfax, premier substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax.
- Khélil Bouhlel, vice-président du tribunal de première instance de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Gabès.
- Hayet Yaâkoubi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Gabès.
- Adel Barouni, juge du registre du commerce au tribunal de première de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Gabès.
- Meftah Bouzaïène, juge cantonal de Kaïrouan, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès.
- Raja Belhaj Ali, juge au tribunal de première instance de Gabès, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès.
- Abdelhamid Ben Dkhil, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès, juge de la famille au tribunal de première instance de Gabès.

- Hatem Khémakhem, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.
- Fathi Arroum, juge de la famille au tribunal de première instance de Gabès, président du tribunal de première instance de Kébili.
- Mohamed Néjib Belghith, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Houssine Bouabdallah, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Kamel Gahrbi, juge cantonal de Mahrès, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Wassima El Hadeff, juge cantonal de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Sami Abada, juge cantonal de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Rym Blouza, juge au tribunal de première instance de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.
- Mohieddine El Hani, juge au tribunal de première instance de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.
- Abdelbasset Khaldi, juge cantonal de Métlaoui, juge de la famille au tribunal de première instance de Gafsa.
- Khaled Mabrouk, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, président du tribunal de première instance de Tozeur.
- Mansour El Ouannassi, juge de la famille au tribunal de première instance de Gafsa, vice-président du tribunal de première instance de Tozeur.
- Tarak Hannachi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Faouzi Alouini, juge au tribunal de première instance de Siliana, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Saïd Barkaoui, juge cantonal d'El Hamma, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Lotfi Zrelli, juge au tribunal de première instance de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Abdallah Abbassi, juge cantonal de Jerba, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Salem Dakhkli, juge cantonal de Tataouine, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Mohamed Ounissi, juge au tribunal de première instance de Tataouine, conseiller à la cour d'appel de Médenine.

- Mohamed Khélifi, juge au tribunal de première instance de Tataouine, conseiller à la cour d'appel de Médenine.
- Ryadh Achour, juge unique au tribunal de première instance de Médenine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine.
- Hassen Ben Hassen, conseiller à la cour d'appel de Médenine, juge de la famille au tribunal de première instance de Médenine.
- Yaâkoub Gouader, juge cantonal de Feriana, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine.
- Mohamed Hédi Jouini, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine.
- Latifa Baghdadi, conseiller à la cour d'appel de Médenine, vice-président du tribunal de première instance de Tataouine.

Premier Grade

A compter du 17 septembre 2001

- Mahmoud Hmila, juge cantonal de Oueslatia, juge cantonal de Haffouz.

A compter du 1er octobre 2001

- Zouheïr Méjri, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Tunis.

A compter du 16 septembre 2002

- Kamel Ayari, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Issam Lahmar, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.
- Houssine Thabti, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Mohamed Chammam, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Chokri Dardouri, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Faten Kheirallah, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

- Henda Allagui, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Mohsen Lakhal, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Samia El Abed, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.
- Mondher Féki, juge cantonal de Menzel Témime, juge rapporteur aut tribunal immobilier.
- Msaddak Msaddak, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Zaghouan, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Meftah Selmi, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Salah Chouaïeb, juge cantonal de Gaâfour, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Hatem Ben Rhouma, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Belgacem Ben Brahim, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Imed Boukhris, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Soufiène Jamel, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge rapporteur au tribunal immobilier.
- Anis Boukthir, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ben Arous, juge au tribunal immobilier.
- Rym Dafdouf, juge au tribunal de première instance de Zaghouan, juge au tribunal immobilier.
- Omrane Baya Chatti, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal immobilier.
- Abdelmonëm Kioua, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, juge cantonal de Tunis.
- Majda Laâbidi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Nahla Jallouli, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Lotfi Abdi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

- Afef Acheikh, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.
- Fatma Mékaouer, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge cantonal de Tunis.
- Abdelhamid Ben Rouha, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge cantonal de Tunis.
- Thouraya Dahech, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge cantonal de Tunis.
- Abdelaziz Dhéhibi, juge cantonal de Sidi Bouzid, juge cantonal de la Cité Ezzouhour.
- Féthi Klaâ, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge unique audit tribunal.
- Mohamed Salah Sabri, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Amel Belamine, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, juge du registre du commerce audit tribunal.
- Amor Yahiaoui, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Lassaâd Chammakhi, juge chargé de fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Mohsen Daly, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Soufiène Bouzid, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, juge audit tribunal.
- Fathi Arfaoui, juge d'instruction au tribunal de première instance de Jendouba, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Zied Soudène, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Mohamed Belhaj Amor, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Sami Ben Houidi, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

- Sami Saïdane, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Ahmed Ghali, juge au tribunal de première instance de Grombalia, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Hichem Masmoudi, juge au tribunal de première instance de Bèja, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Issa Sassi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Belhassen Mansouri, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge cantonal de Ben Arous.
- Rached Sebeï, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Raouf Malki, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Abdelkérîm Magtoug, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ben Arous.
- Slimène Hammami, juge cantonal de Ben Guerdène, juge cantonal de l'Ariana.
- Sonia Dabbabi, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Rachid Chérif, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Mohamed Ali Yemmen, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bizerte, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Raja Khadhraoui, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Adel Bel Hédi, juge unique au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Nabeul.
- Adel Drissi, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Menzel Témime.

- Mahjouba Yahiaoui, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge unique audit tribunal.
- Faïçal Daly, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia, juge d'instruction audit tribunal.
- Moncef Mejri, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Ali Bahri, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Youssef Mélaouah, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Zaghouan, juge d'instruction audit tribunal.
- Chaker Touati, juge au tribunal de première instance de Zaghouan, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Zinouba Gara Bibène, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge cantonal de Bizerte.
- Nabiha Laouini, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Fethi Ben Hassen, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bizerte, juge d'instruction audit tribunal.
- Hassen Guizani, juge au tribunal de première instance de Médenine, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bizerte.
- Ryadh Béjaoui, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Jamel Hammami, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge d'instruction au tribunal de première instance de Bèjâ.
- Lamia Ben Ismaïl, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Bèjâ.
- Youssef Zouaghi, juge au tribunal de première instance de Bèjâ, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Moëz Rassaâ, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Gaâfour.

- Tarak Chaâbane, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge d'instruction au tribunal de première instance de Siliana.
- Mohsen Ouerghemmi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Zaghouan, juge au tribunal de première instance de Siliana.
- Taoufik Darghouthi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Gafsa, juge au tribunal de première instance de Siliana.
- Mohamed Sadok Hchicha, juge au tribunal de première instance du Kef, juge d'instruction au tribunal de première instance de Jendouba.
- Abdelhafidh Tayoubi, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de Jendouba.
- Habib Zemali, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Ahmed Migaou, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Feriana.
- Anis Trad, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de Kasserine.
- Hammdi Hmila, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Kasserine.
- Imed Khédhiri, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Nabil Ben Abdallah, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Sousse.
- Wahida Bettaïeb, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge unique audit tribunal.
- Kamel Ben Mohamed Slimène, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse, juge d'instruction audit tribunal.
- Mondher Ben Belgaçem, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Mounir Ben Mohamed, juge au tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Mondher Hdhili, juge au tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

- Hosni Ghdira, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge cantonal de Kaïrouan.
- Mohamed Karray, juge cantonal de Oueslatia, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Ezzeddine Abidi, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge du registre du commerce audit tribunal.
- Nouri Ben Sadok Mnajja, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Salem Toumi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaïrouan, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Faouzi Bhiri, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Monastir, juge cantonal de Monastir.
- Mohamed Maâtoug, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Moknine.
- Moncef Hamdi, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge d'instruction audit tribunal.
- Mouna Snoussi, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de Monastir.
- Maher Kannou, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Mahdia, juge d'instruction audit tribunal.
- Ridha Belhassen, juge au tribunal de première instance de Mahdia, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Rachid Radhouène, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahdia.
- Ameer Ellouz, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Soufiène El Borji, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge cantonal de Mahrès.
- Hatem Laâroussi, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge unique audit Tribunal.
- Imène Charfi, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Amara Guennichi, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax, juge d'instruction audit tribunal.

- Hatem Ouarda, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Mohamed Bouzouitina, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Mohamed Kallel, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Habib Ben Yahia, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal d'El Hamma.
- Sami Dahech, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Jamel Batita, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Gabès.
- Yassine Béjaoui, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Gafsa.
- Jamel N'sir, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge cantonal de Gafsa.
- Chokri Bakhouché, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Métlaoui.
- El Hadeff Abdelkader, juge au tribunal de première instance de Gafsa, juge d'instruction audit tribunal.
- Nizar Amrouni, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge cantonal de Sidi Bouzid.
- Hichem Ben Ayed, juge rapporteur au tribunal immobilier, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Nizar El Fajjari, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Kamel Kalthoum, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Chedly Souid, juge d'instruction au tribunal de première instance de Gafsa, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- El Fahdel Ouni, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Mosbah Naïli, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Ben Guerdène.
- Lazhar Bougarès, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Jerba.

- Mohamed Rézig Mejri, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tataouine, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- El Kamel Ben Romdhane, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Mahmoud Bouomrine, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Rachid Mabrouk, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tataouine, juge cantonal de Tataouine.
- Imed M'hira, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tataouine.

Les auditeurs de justice

Les auditeurs de justice titulaires du certificat de fin d'études de l'Institut Supérieur de la Magistrature sont nommés aux postes ci-après à compter du 16 septembre 2002:

- Soufiène Khouini, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Lotfi Razki, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Ariana.
- Noura El M'dimegh, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Afef Chaâbane, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Belhassen Ben Amor, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Ichrak Ezzine, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Amel Boughzala, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Kaouthar Ben Moussa, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Salwa Tekari, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Sondos Echeikh, juge au tribunal de première instance de Tunis.

- Najla Ben Jalloul, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Olfa Jemal, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Foued Dhifat, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Monastir.
- Mohamed Sellami, juge au tribunal de première instance de Monastir.
- Najoua Guizani, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Fadhila Hkélifi, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Karima Chélagou, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Majed Ben Ammar, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Mohsen Hamdi, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Nizar Mejlissi, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Nahla Chebbi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Jamel Khachnaoui, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Yosra Hamdi, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Asma Charkaoui, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Lotfi M'hadhébi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance Bizerte.
- Héléla Slama, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Ali Béjaoui, juge au tribunal de première instance Grombalia.
- Samir Sebeï, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Hatem Hfaïedh, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.
- Béchir Ayari, juge au tribunal de première instance de Bizerte.
- Mohamed Daouthi, juge au tribunal de première instance de Monastir.
- Youssef Aouadi, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Ali Réhaïma, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine.

- Souhaïla Ben Ahmed, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Lamia Mejri, juge au tribunal de première instance de Tunis.
- Youssef Alaya, juge au tribunal de première instance de Monastir.
- Haïthem Yahiaoui, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Anissa H'mida, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Aïcha D'khil, juge au tribunal de première instance de Bizerte.
- Moëz Ghédira, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Afef Nahali, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Walid Rahmouni, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.
- Mohamed Nabil Essedik, juge au tribunal de première instance l'Ariana.
- Hassen Nfaïes, juge au tribunal de première instance de Gabès.
- Hatem Khayati, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Mériem Sassi, juge au tribunal de première instance de Bizerte.
- Fatma N'sibi, juge au tribunal de première instance de Siliana.
- Moëz Zaïdi, juge au tribunal de première instance du Kef.
- Mourad N'sibi, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Mouldi Rabhi, juge au tribunal de première instance de Gabès.
- Othmen Tanazefi, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Zied Dridi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia.
- Chiraz Sfar, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Faten Boussetta, juge au tribunal de première instance de Bizerte.
- Ismaïl Sassi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Néjia Hosni, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.
- Makram Médiouni, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Abir Khléifi, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Nafkha Chafroud, juge au tribunal de première instance de Gabès.
- Faouzi Garsi, juge au tribunal de première instance de Grombalia.

- Mounir Krifa, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Saber Mahmoud, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Rabī Akacha, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Ali Essalah, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tataouine.
- Fatma Bechaouech Salah, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.
- Hassen Houiche, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Makram Ben M'na, juge au tribunal de première instance de Béjà.
- Ali M'nassri, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Adnène Najlaoui, juge au tribunal immobilier.
- Amir Koubaa, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Salah Maâtoug, juge au tribunal de première instance de Grombalia.
- Jamel Zemzémi, juge au tribunal de première instance de Gabès.
- Mohamed Ali Khélifi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba.
- Hatem Ben Daoued, juge au tribunal immobilier.
- Ismaïl Hajji, juge au tribunal immobilier.
- Saïda Chebbi, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Karim El Haj, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahdia.
- Walid Ben Amara, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.
- Karim Chebbi, juge au tribunal de première instance de Sousse.
- Nabil El Kobbi, juge au tribunal de première instance de Gafsa.
- Férid Aouadi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba.
- Chékib M'chita, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Moëz Ben Salem, juge au tribunal immobilier.
- Youssef Zouari, juge au tribunal de première instance de Sfax.

- Sofiène El Amri, juge au tribunal immobilier.
- Nabil Razki, juge au tribunal immobilier.
- Sonia Mechrégui, juge au tribunal immobilier.
- Imed Rezgui, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Béchir Sahraoui, juge au tribunal immobilier.
- Salwa Ben Ali, juge au tribunal immobilier.
- Salwa S'lama, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Sana Bahroun, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Karim Sfar, juge au tribunal de première instance de Zaghuan.
- Mohamed Trabelsi, juge au tribunal de première instance de Zaghuan.
- Nadia Trabelsi, juge au tribunal de première instance de Zaghuan.
- Ramzi Bennour, juge chargé de fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Adel Amri, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Lassaâd Abdessadok, juge au tribunal de première instance de Gafsa.
- Hafedh Ben Nejma, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Anis Amdouni, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Mohamed Sghaïer, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Ryadh Jameï, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Najla Belhaj Romdhane, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- El Kh'moussi Bouabidi, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Kamel Gabsi, juge au tribunal de première instance de Tataouine.
- Nizar Chaouachi, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Mohamed Ali Barhoumi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Gafsa.
- Samir Hammoudi, juge au tribunal de première instance de Gafsa.
- Kamel Jémaï, juge au tribunal de première instance de Tataouine.
- Hédi Ben Maâtoug, juge au tribunal de première instance de Tataouine.

- Amor Oueslati, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Othmène El Kassir, juge au tribunal de première instance de Tataouine.
- M'na Ebdelli, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Larbi Khémiri, juge au tribunal de première instance de Kébili.
- Lassaâd El Béji, juge au tribunal de première instance de Tozeur.
- Salima Hidri, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Henda Ben El Haj Mohamed, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Hédia Aïdi, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Néjib Ben Hammouda, juge au tribunal de première instance de Kébili.

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et son organisation, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, portant statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993, relatif à l'organisation de la scolarité au cycle de formation continue pour la

promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction à l'institut supérieur de la magistrature,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. – Est organisé à l'institut supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions du présent arrêté, un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction, ayant pour objet d'initier les candidats à l'acquisition de connaissances, de compétences et techniques modernes dans les domaines de l'administration de la justice et de les préparer à assumer les fonctions de l'emploi qu'il postulent.

TITRE PREMIER

La préparation du cycle de formation continue

Art. 2. – Les greffiers principaux des juridictions, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Art. 3. – Pour accéder au cycle de formation continue, pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à quinze (15) unités.

Art. 4. – La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe de juridiction et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit civil	I 1	La théorie générale des obligations	2
		I 2	Les moyens de preuve	2
		I 3	La capacité	1
II	Les droits réels	II 1	Les causes d'acquisition de la propriété	2
		II 2	L'immatriculation immobilière	2
III	Le statut personnel	III 1	Le testament et la donation	1
		III 2	Les actes de décès et la rectification des actes de l'état civil	1
		III 3	L'interdiction, l'émancipation et la tutelle	1
		III 4	La nationalité	2
IV	Droit commercial	IV 1	Les actes de commerce – les commerçants et les sociétés commerciales	1
		IV 2	Les effets du commerce	1
		IV 3	Le registre de commerce	1
V	Procédure civile et commerciale	V 1	La compétence territoriale et attributive des différentes juridictions	2
		V 2	La saisine, de l'enrôlement et de l'assignation des parties	1
		V 3	L'action possessoire	1
		V 4	Le témoignage	1
		V 5	L'expertise	1
		V 6	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		V 7	Le référé- les ordonnances sur requêtes – les injonctions de payer	1

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
		V 8	La saisie conservatoire	1
		V 9	La saisie – arrêt	1
		V 10	La saisie – arrêt et la cession sur les salaires	1
		V 11	La saisie et la vente des immeubles	1
		V 12	L'enregistrement des décisions et la délivrance de copies des décisions	1
VI	Droit social	VI 1	Le conseil des prud'hommes	2
		VI 2	De la saisine et des voies de recours	1
		VI 3	L'accident de travail et la maladie professionnelle	1
VII	Droit pénal	VII 1	Le principe de la légalité des crimes et des peines	1
		VII 2	La responsabilité pénale	1
		VII 3	Les peines principales et accessoires	1
VIII	Procédure pénale	VIII 1	La compétence des juridictions répressives	1
		VIII 2	La police judiciaire	1
		VIII 3	Le ministère public	1
		VIII 4	L'instruction	1
		VIII 5	La chambre d'accusation	1
		VIII 6	Les mandats de justice, de la garde à vue et de la détention préventive	1
		VIII 7	La communication des pièces de la procédure aux parties	1
		VIII 8	Les convocations à la comparution des délinquants et les audiences	1
		VIII 9	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		VIII 10	L'exécution des sentences pénales	1
		VIII 11	La grâce, la libération conditionnelle et la réhabilitation	1
		VIII 12	Le casier judiciaire	1

Art. 5. – L'institut supérieur de la magistrature élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. – La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature et comportant obligatoirement un représentant du Premier ministre et un représentant du ministère de la justice.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule.

- les unités des valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3 sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. – Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction doivent être adressées au directeur général de l'institut supérieur de la magistrature conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagné des pièces ci-après :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de greffier principal,
- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. – La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut supérieur de la magistrature pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction. Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises.

Art. 9. – L'institut supérieur de la magistrature organise, au moins une fois tous les six mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet à l'institut supérieur de la magistrature, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis de la commission nationale de coordination de la formation continue.

Art. 10. – La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. – Les candidats ayant totalisé les crédits exigés, correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. – Les cycles de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction sont ouverts par arrêté du ministre de la justice compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par l'effectif du personnel du ministère.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. – La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction est fixée à six mois, durant cette période les candidats sont placés, par arrêté du ministre de la justice, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. – Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur de greffe de juridiction portent principalement sur :

- la procédure civile et commerciale,
- la procédure pénale,
- le statut personnel,
- le droit commercial,
- la fonction publique,
- les documents administratifs,
- la comptabilité publique,
- les statistiques,
- les techniques d'expression.

Le nombre d'heures des cours durant le cycle de formation continue est fixé à six (600) heures en moyenne.

Art. 15. – Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, après avis du comité scientifique.

Art. 16. – Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature.

Art. 17. – Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'administrateur de greffe de juridiction.

Art. 18. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté susvisé du 22 juillet 1993.

Art. 19. – Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et son organisation, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, portant statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. – Est organisé à l'institut supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions du présent arrêté, un cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction, ayant pour objet d'initier les candidats à l'acquisition de connaissances, de compétences et techniques modernes dans les domaines de l'administration de la justice et de les préparer à assumer les fonctions de l'emploi qu'il postulent.

TITRE PREMIER

La préparation du cycle de formation continue

Art. 2. – Les greffiers des juridictions, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction.

Art. 3. – Pour accéder au cycle de formation continue, pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à quinze (15) unités.

Art. 4. – La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier principal de juridiction et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit civil	I 1	La théorie générale des obligations	2
		I 2	Les moyens de preuve	2
		I 3	La capacité	1
II	Les droits réels	II 1	Les causes d'acquisition de la propriété	2
		II 2	L'immatriculation immobilière	2
III	Le statut personnel	III 1	Le testament et la donation	1
		III 2	Les actes de décès et la rectification des actes de l'état civil	1
		III 3	L'interdiction, l'émancipation et la tutelle	1
		III 4	La nationalité	2
IV	Droit commercial	IV 1	Les actes de commerce – les commerçants et les sociétés commerciales	1
		IV 2	Les effets du commerce	1
		IV 3	Le registre de commerce	1
V	Procédure civile et commerciale	V 1	La compétence territoriale et attributive des différentes juridictions	2
		V 2	La saisine, de l'enrôlement et de l'assignation des parties	1
		V 3	L'action possessoire	1
		V 4	Le témoignage	1
		V 5	L'expertise	1
		V 6	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		V 7	Le référé- les ordonnances sur requêtes – les injonctions de payer	1
		V 8	La saisie conservatoire	1
		V 9	La saisie – arrêt	1
		V 10	La saisie – arrêt et la cession sur les salaires	1
		V 11	La saisie et la vente des immeubles	1
		V 12	L'enregistrement des décisions et la délivrance de copies des décisions	1
VI	Droit social	VI 1	Le conseil des prud'hommes	2
		VI 2	De la saisine et des voies de recours	1
		VI 3	L'accident de travail et la maladie professionnelle	1
VII	Droit pénal	VII 1	Le principe de la légalité des crimes et des peines	1
		VII 2	La responsabilité pénale	1
		VII 3	Les peines principales et accessoires	1
VIII	Procédure pénale	VIII 1	La compétence des juridictions répressives	1
		VIII 2	La police judiciaire	1

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
		VIII 3	Le ministère public	1
		VIII 4	L'instruction	1
		VIII 5	La chambre d'accusation	1
		VIII 6	Les mandats de justice, de la garde à vue et de la détention préventive	1
		VIII 7	La communication des pièces de la procédure aux parties	1
		VIII 8	Les convocations à la comparution des délinquants et les audiences	1
		VIII 9	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		VIII 10	L'exécution des sentences pénales	1
		VIII 11	La grâce, la libération conditionnelle et la réhabilitation	1
		VIII 12	Le casier judiciaire	1
				1

Art. 5. – L'institut supérieur de la magistrature élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. – La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature et comportant obligatoirement un représentant du Premier ministre et un représentant du ministère de la justice.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 12 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule.
- les unités des valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à 3 sont choisies par le candidat lui-même.

Art. 7. – Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction doivent être adressées au directeur général de l'institut supérieur de la magistrature conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagné des pièces ci-après :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de greffier,
- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du candidat,
- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat,
- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. – La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut supérieur de la magistrature pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction. Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises.

Art. 9. – L'institut supérieur de la magistrature organise, au moins une fois tous les six mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet à l'institut supérieur de la magistrature, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis de la commission nationale de coordination de la formation continue.

Art. 10. – La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. – Les candidats ayant totalisé les crédits exigés, correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouverts par l'institut supérieur de la magistrature.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. – Les cycles de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction, sont ouverts par arrêté du ministre de la justice compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par l'effectif du personnel du ministère.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. – La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction est fixée à quatre mois, durant cette période les candidats sont placés, par arrêté du ministre de la justice, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. – Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier principal de juridiction portent principalement sur :

- la procédure civile et commerciale,
- la procédure pénale,
- le statut personnel,
- la fonction publique,
- la comptabilité publique,
- les statistiques,
- les techniques d'expression.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à six (400) heures en moyenne.

Art. 15. – Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, après avis du comité scientifique.

Art. 16. – Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature.

Art. 17. – Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade de greffier principal de juridiction.

Art. 18. – Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et son organisation, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, portant statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. – Est organisé à l'institut supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions du présent arrêté, un cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction, ayant pour objet d'initier les candidats à l'acquisition de connaissances, de compétences et techniques modernes dans les domaines de l'administration de la justice et de les préparer à assumer les fonctions de l'emploi qu'il postulent.

TITRE PREMIER

La préparation du cycle de formation continue

Art. 2. – Les greffiers adjoints des juridictions, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction.

Art. 3. – Pour accéder au cycle de formation continue, pour l'accès au grade de greffier de juridiction, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à dix (10) unités.

Art. 4. – La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier de juridiction et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit civil	I 1	La théorie générale des obligations	2
		I 2	Les moyens de preuve	2
		I 3	La capacité	1

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
II	Les droits réels	II 1	Les causes d'acquisition de la propriété	2
		II 2	L'immatriculation immobilière	2
III	Procédure civile et commerciale	III 1	La compétence territoriale et attributive des différentes juridictions	2
		III 2	La saisine, de l'enrôlement et de l'assignation des parties	1
		III 3	L'action possessoire	1
		III 4	Le témoignage	1
		III 5	L'expertise	1
		III 6	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		III 7	Le référé- les ordonnances sur requêtes – les injonctions de payer	1
		III 8	La saisie conservatoire	1
		III 9	La saisie – arrêt	1
		III 10	La saisie – arrêt et la cession sur les salaires	1
		III 11	La saisie et la vente des immeubles	1
		III 12	L'enregistrement des décisions et la délivrance de copies des décisions	1
IV	Droit pénal	IV 1	Le principe de la légalité des crimes et des peines	1
		IV 2	La responsabilité pénale	1
		IV 3	Les peines principales et accessoires	1

Art. 5. – L'institut supérieur de la magistrature élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. – La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature et comportant obligatoirement un représentant du Premier ministre et un représentant du ministère de la justice.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 8 sont choisies par la commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule.

- les deux unités des valeurs préparatoires restantes, sont choisies par le candidat lui même.

Art. 7. – Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction doivent être adressées au directeur général de l'institut supérieur de la magistrature conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagné des pièces ci-après :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de greffier adjoint de juridiction,

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. – La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut supérieur de la magistrature pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction. Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises.

Art. 9. – L'institut supérieur de la magistrature organise, au moins une fois tous les six mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet à l'institut supérieur de la magistrature, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis de la commission nationale de coordination de la formation continue.

Art. 10. – La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. – Les candidats ayant totalisé les crédits exigés, correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. – Les cycles de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction, sont ouverts par arrêté du ministre de la justice compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par l'effectif du personnel du ministère.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. – La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction est fixée à trois mois, durant cette période les candidats sont placés, par arrêté du ministre de la justice, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. – Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier de juridiction portent principalement sur :

- la procédure civile et commerciale,
- la procédure pénale,
- le statut personnel,
- la fonction publique,
- les statistiques,
- les techniques d'expression.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à trois cent (300) heures en moyenne.

Art. 15. – Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, après avis du comité scientifique.

Art. 16. – Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature.

Art. 17. – Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue- y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade de greffier de juridiction.

Art. 18. – Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature et son organisation, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, portant statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Arrête :

Article premier. – Est organisé à l'institut supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions du présent arrêté, un cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction, ayant pour objet d'initier les candidats à l'acquisition de connaissances, de compétences et techniques modernes dans les domaines de l'administration de la justice et de les préparer à assumer les fonctions de l'emploi qu'il postulent.

TITRE PREMIER

La préparation du cycle de formation continue

Art. 2. – Les huissiers des juridictions, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction.

Art. 3. – Pour accéder au cycle de formation continue, pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à cinq (5) unités.

Art. 4. – La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de greffier adjoint de juridiction et les crédits qui leurs sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
Nombre	Libellé	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit civil	I 1	La théorie générale des obligations	2
		I 2	Les moyens de preuve	2
		I 3	La capacité	1
II	Procédure civile et commerciale	II 1	La compétence territoriale et attributive des différentes juridictions	2
		II 2	La saisine, de l'enrôlement et de l'assignation des parties	1
		II 3	L'action possessoire	1
		II 4	Le témoignage	1
		II 5	L'expertise	1
		II 6	Les voies de recours ordinaires et extraordinaires	1
		II 7	Le référé- les ordonnances sur requêtes – les injonctions de payer	1
		II 8	La saisie conservatoire	1
		II 9	La saisie – arrêt	1
		II 10	La saisie – arrêt et la cession sur les salaires	1
		II 11	La saisie et la vente des immeubles	1
		II 12	L'enregistrement des décisions et la délivrance de copies des décisions	1

Art. 5. – L'institut supérieur de la magistrature élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. – La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature et comportant obligatoirement un représentant du Premier ministre et un représentant du ministère de la justice.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires dont le total des crédits est égal à 4 sont choisies par les commission précitée, compte tenu des aptitudes du candidat et du profil de l'emploi qu'il postule.

- l'unité de valeur préparatoire restante, est choisie par le candidat lui même.

Art. 7. – Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction doivent être adressées au directeur général de l'institut supérieur de la magistrature conformément à un formulaire conçu à cet effet accompagné des pièces ci-après :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade de greffier adjoint de juridiction,

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du candidat,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière du candidat,

- un relevé des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation continue auxquels il aurait participé, le cas échéant.

Art. 8. – La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, une fois tous les trois mois au moins, à l'examen des demandes parvenues à l'institut supérieur de la magistrature pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction. Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises.

Art. 9. – L'institut supérieur de la magistrature organise, au moins une fois tous les six mois, une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande à cet effet à l'institut supérieur de la magistrature, un mois au moins avant la session de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de régler les frais d'inscription à ces sessions de validation dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis de la commission nationale de coordination de la formation continue.

Art. 10. – La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. – Les candidats ayant totalisé les crédits exigés, correspondant aux unités de valeurs préparatoires, ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. – Les cycles de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction, sont ouverts par arrêté du ministre de la justice compte tenu des vacances d'emplois se rapportant audit grade prévues par l'effectif du personnel du ministère.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature peut toutefois décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'institut, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. – La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction est fixée à trois mois, durant cette période les candidats sont placés par arrêté du ministre de la justice, en congé pour formation continue.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et continuent à percevoir de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. – Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade de greffier adjoint de juridiction portent principalement sur :

- La procédure civile et commerciale,
- La procédure pénale,
- La fonction publique,
- L'informatique,
- Les techniques d'expression.

Le nombre d'heures de cours durant le cycle de formation continue est fixé à trois cent (300) heures en moyenne.

Art. 15. – Le contenu des programmes dispensés est fixé par décision du directeur général de l'institut supérieur de la magistrature, après avis du comité scientifique.

Art. 16. – Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature.

Art. 17. – Au terme du cycle de formation continue les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue- y affèrent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade de greffier adjoint de juridiction.

Art. 18. – Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1744 du 3 août 2002.

Monsieur Mohamed Nagra est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Zaghouan à compter du 17 juillet 2002.

Par décret n° 2002-1745 du 3 août 2002.

Monsieur Mohamed Sghaïer Mâali est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tozeur à compter du 17 juillet 2002.

Par décret n° 2002-1746 du 3 août 2002.

Monsieur Mohamed Faouzi Ben Arab est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kébili à compter du 17 juillet 2002.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2002-1747 du 3 août 2002.

Monsieur Sadok Marzouk est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gabès à compter du 17 juillet 2002.

Par décret n° 2002-1748 du 3 août 2002.

Monsieur Tajeddine El Bekri est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 17 juillet 2002.

Par décret n° 2002-1749 du 3 août 2002.

Monsieur Mohamed Akrimi est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kébili à compter du 17 juillet 2002.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1750 du 31 juillet 2002.

Monsieur Mohamed Bouhlef, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Sabra Kairouan).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-1751 du 31 juillet 2002.

Monsieur Mohamed Kouchta, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs à la direction des études d'ingénieurs à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2002-1752 du 31 juillet 2002.

Madame Mouldia Adebllatif épouse Bouderbala, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de sous-directeur des projets à la direction des programmes de rénovation à la direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2002-1753 du 31 juillet 2002.

Monsieur Fethi Gargouri, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2002-1754 du 31 juillet 2002.

Monsieur Abdelmajid Bourbia, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul.

Par décret n° 2002-1755 du 31 juillet 2002.

Monsieur Abderrafik Fadhlaoui, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux arts de Tunis.

Par décret n° 2002-1756 du 31 juillet 2002.

Monsieur Samir Machat, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'institut à l'institut supérieur de formation des maîtres de Korba.

En application des dispositions de l'article 21 (nouveau) du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation audits instituts, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2002-1757 du 31 juillet 2002.

Monsieur Mohamed Ben Toumin, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de recrutement et de l'inspection à la sous-direction de la formation et de recrutement des enseignants technologues à la direction des instituts supérieurs des études technologiques à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 30 juillet 2002, portant nomination d'ordonnateur secondaire.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 238,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 90-1122 du 26 juin 1990, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des œuvres universitaires pour le Nord, ainsi que les règles de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 99-1044 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 2002-773 du 11 avril 2002, portant création de deux établissements d'œuvres universitaires,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Monsieur le directeur du restaurant universitaire Ali Douâagi à Tunis est nommé ordonnateur secondaire du budget de l'office des œuvres universitaires pour le Nord. Il est chargé en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Monsieur le directeur du restaurant universitaire Ali Douâagi à Tunis, désigné ci-dessus, est accrédité auprès de l'agent comptable de l'institut national des sciences appliquées et des technologies de Tunis.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 30 juillet 2002, portant nomination d'ordonnateur secondaire.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 238,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 95-1953 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des œuvres universitaires pour le Centre, ainsi que les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-774 du 11 avril 2002, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Monsieur le directeur du foyer universitaire 5 septembre 1934 à Moknine est nommé ordonnateur secondaire du budget de l'office des œuvres universitaires pour le Centre. Il est chargé en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses de gestion administrative et financière imputables audit budget dans la limite des crédits qui sont délégués à cet effet.

Art. 2. - Monsieur le directeur du foyer universitaire 5 septembre 1934 à Moknine, désigné ci-dessus, est accrédité auprès de l'agent comptable du lycée secondaire Said Abi Baker à Moknine.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1758 du 31 juillet 2002.

Monsieur Ezzeddine Chouaibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Sidi Bouzid Ouest" au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2002-1759 du 30 juillet 2002.

Monsieur Abderrazak Ghorbel est nommé dans le grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école de médecine vétérinaire, et ce, à compter du 9 février 2002.

Par décret n° 2002-1760 du 30 juillet 2002.

Les chargés de recherche agricole et de pêche, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de recherche agricole et de pêche conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Date de nomination
Hamadi Ben Salah	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie	2/2/2002
Chafik Hdidar	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie	2/2/2002
Neziha Atti épouse Belhaj	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie	2/2/2002
Mondher Lahmar	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie	2/2/2002
Ameur Ben Mansoura	Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts de Tunisie	2/2/2002

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1761 du 31 juillet 2002.

Monsieur Abdelwaheb El Malki, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

Par décret n° 2002-1762 du 31 juillet 2002.

Monsieur Mohamed Fatnassi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement de Tunis.

Arrêté du ministre de l'éducation du 31 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 8.

Arrête

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article 8 du décret susvisé n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours interne susvisé, les inspecteurs principaux de la vie scolaire, les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées secondaires et les inspecteurs principaux des écoles primaires, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté à la date de clôture des candidatures depuis leur nomination dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe:

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des inscriptions,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation en un seul exemplaire et leurs travaux pédagogiques et scientifiques en trois copies. Les pièces administratives comprennent une demande de candidature, une copie de l'arrêté de nomination dans le grade d'inspecteur principal de la vie scolaire ou d'inspecteur principal des écoles préparatoires

et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires, une attestation des services accomplis actualisée et une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalent.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscriptions est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé notamment :

- d'étudier les demandes de candidature et d'arrêter la liste définitive des candidats.
- d'évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, constituer des commissions spécialisées.

Art. 7. - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de zéro (0) à vingt (20) en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques, conformément aux critères prévus au tableau suivant :

La production	Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et scientifique n'ayant pas été auparavant pris en considération pour la promotion au grade d'inspecteur principal de la vie scolaire ou dans le grade d'inspecteur principal des écoles primaires ou dans le grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d'une liste des travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en considération.	Une note sur 6
L'activité	- Le résultat de l'évaluation de l'activité accomplie durant les trois dernières années pour les inspecteurs principaux exerçant la fonction d'inspection. - La moyenne des deux dernières notes administratives pour les inspecteurs principaux chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un travail administratif ou qui sont détachés.	Une note sur 6
L'ancienneté	L'ancienneté dans le grade d'inspecteur principal de la vie scolaire, ou d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires ou d'inspecteur principal des écoles primaires.	Un demi point pour chaque année dans la limite de 5 points.
Les diplômes scientifiques	- Certificat d'aptitude à la recherche (un point et demi) - Ou agrégation ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou équivalent (deux points) - Ou doctorat (trois points).	Une note sur 3

Art. 8. - Le ministre de l'éducation attribue à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20) en se basant sur sa notoriété au sein de son environnement éducatif, son assiduité, la qualité du service, l'organisation de son travail et son dossier administratif et pédagogique.

Art. 9. - Toute fraude entraîne l'annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l'interdiction d'y participer pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, en se basant sur un rapport du jury du concours, et ce, après audition du candidat.

Art. 10. - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément aux articles 7 et 8 susvisés. La liste des candidats admis au

concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur général de l'éducation est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 31 juillet 2002 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire.

Le ministre de l'éducation

Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997.

Vu le décret n°91-393 du 18 mars 1991, fixant le statut particulier des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et des sciences, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-307 du 31 janvier 2000 et notamment son article 5 (paragraphe 2-B).

Vu l'arrêté du 13 juin 1992, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 3 juin 1999.

Arrête :

Article premier. - Un examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire est ouvert au Ministère de l'Education, et ce, dans la limite de neuf (9) postes.

Art. 2. - Les épreuves de l'examen auront lieu à partir du 7 octobre 2002 jusqu'au 7 décembre 2002.

Art. 3. - La liste des candidatures sera close le 7 septembre 2002.

Tunis, le 31 juillet 2002.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 2002-1763 du 3 août 2002.

Monsieur Abdallah Hadroug, administrateur général, est nommé président-directeur général de la société de promotion des logements sociaux, à compter du 23 juillet 2002.

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des affaires sociales du 30 juillet 2002, fixant la liste des départements de l'institut national du travail et des études sociales.

Les ministres de l'enseignement supérieur et des affaires sociales,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 100,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et les avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, relatif à l'organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des affaires sociales du 31 août 1994, fixant la liste des départements de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de l'agriculture, de la santé publique, des technologies de la communication, de la culture, de la jeunesse, de l'enfance et des sports et du transport du 24 août 2001, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université.

Arrêtent :

Article premier. - La liste des départements à l'institut national du travail et des études sociales est fixée comme suit :

- département des sciences du travail,
- département des études sociales,
- département de la formation continue,
- département des recherches en matière de la productivité et des salaires.

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et notamment l'arrêté des ministres de l'éducation et des sciences et des affaires sociales du 31 août 1994 susvisé.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 30 juillet 2002, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des agents de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, relatif à l'approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 avril 1995, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 6 novembre 1998, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de formation continue,

Vu l'avis du directeur de l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. – Est organisé à l'école nationale d'administration conformément aux dispositions du présent arrêté un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

TITRE PREMIER

La préparation au cycle de formation continue

Art. 2. – Les inspecteurs de la propriété foncière, titulaires dans leur grade, peuvent participer à la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Art. 3. – Pour accéder au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière, les candidats sont tenus de préparer à distance et de valider des unités de valeurs préparatoires d'un crédit égal à quinze (15).

Art. 4. – La liste des unités de valeurs préparatoires ouvrant droit à l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière et les crédits qui leur sont alloués sont fixés ainsi qu'il suit :

Matière		Unité de valeur préparatoire		
N°	Libelle	Nombre	Libellé	Crédit alloué
I	Droit administratif	I 1	Contentieux et responsabilité administratifs	2
		I 2	Droit de la fonction publique	2
		I 3	Couverture sociale dans la fonction publique	1
		I 4	Droit pénal administratif	1
		I 5	Marchés publics	1
		I 6	Entreprises publiques	1
II	Droit foncier	II 1	Droit foncier général	1
		II 2	Urbanisme et aménagement du territoire	1
		II 3	Droit des biens	1
III	Droit civil	III 1	Théorie générale des obligations	1
		III 2	Droits des personnes	1
IV	Droit commercial	IV 1	Actes de commerce et commerçants	1
		IV 2	Sociétés commerciales	1
		IV 3	Effets du commerce	2
V	Droit fiscal	V 1	Droit fiscal tunisien	2
		V 2	Droit d'enregistrement	1
VI	Droit international privé	VI 1	Droit de la nationalité Tunisienne	1
		VI 2	Conflit des lois	1

Matière		Unité de valeur préparatoire		
VII	Libertés publiques	VII 1	Droits de l'homme et libertés publiques	1
VIII	Finances publiques	VIII 1	Introduction aux finances publiques	1
		VIII 2	Budget de l'Etat	1
		VIII 3	Comptabilité publique	1
		VIII 4	Contrôle des dépenses publiques	1
IX	Sciences économiques	IX 1	Introduction à l'économie politique	1
		IX 2	L'Etat et l'activité économique	1
		IX 3	Politique économique	1
		IX 4	Financement de l'économie	1
X	Management public	X 1	Introduction au management public	1

Art. 5. – Le centre de recherches et des études administratives relevant de l'école nationale d'administration élabore les supports didactiques relatifs à chacune des unités de valeurs préparatoires énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. – La liste des unités de valeurs préparatoires à valider par les candidats est établie pour chacun d'entre eux par une commission dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'école nationale d'administration et comportant obligatoirement un représentant de la propriété foncière et un représentant du Premier ministre.

Cette liste est fixée, pour chaque candidat, conformément aux modalités ci-après :

- des unités de valeurs préparatoires, dont le total des crédits est égal à douze (12), choisies par la commission précitée,

- des unités de valeurs préparatoires restantes, dont le total des crédits est égal à trois (3), sont choisies par le candidat.

Art. 7. – Les demandes de participation pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière doivent être adressées au directeur de l'école nationale d'administration conformément à un formulaire conçu, à cet effet, accompagnées des pièces ci-après :

- une ampliation de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- une ampliation de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'inspecteur de la propriété foncière,

- un relevé détaillé de l'évolution de la carrière administrative du candidat, signé par le responsable de l'administration ou son intérimaire,

- la liste des unités de valeurs préparatoires que le candidat aurait validé au titre des cycles de formation auxquels il aurait participé le cas échéant,

- un certificat scientifique du candidat si nécessaire.

Art. 8. – La commission prévue à l'article 6 ci-dessus procède, au moins une fois tous les trois mois, à l'examen des demandes parvenues à l'école nationale d'administration pour la préparation au cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Cette commission vérifie si les candidats remplissent les conditions requises et fixe pour chacun d'entre eux la liste des unités de valeurs préparatoires qu'il aura à valider avant d'accéder au cycle de formation continue.

Art. 9. – L'école nationale d'administration organise au moins une fois tous les six mois une session de validation des unités de valeurs préparatoires.

Les candidats qui désirent valider des unités de valeurs préparatoires doivent adresser une demande, à cet effet, au directeur de l'école nationale d'administration un mois au moins avant les sessions de validation.

Toutefois, les candidats sont tenus de payer les frais d'inscription à ces sessions de validation conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 29 avril 1995.

Art. 10. – La validation de chaque unité de valeur préparatoire est conditionnée par l'obtention du candidat d'une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 11. – Les candidats ayant totalisé les crédits exigés correspondant aux unités de valeurs préparatoires ont le droit de s'inscrire aux cycles suivants de formation continue ouvert par l'école nationale d'administration.

TITRE DEUX

Organisation du cycle de formation continue

Art. 12. – Les cycles de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière sont ouverts par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, exprimée compte tenu des vacances d'emploi se rapportant audit grade prévues par l'effectif des cadres de la conservation de la propriété foncière.

L'inscription au cycle de formation continue s'effectue au vu d'une attestation délivrée par le directeur de l'école nationale d'administration certifiant que le candidat a totalisé les crédits exigés.

Le directeur de l'école nationale d'administration peut, toutefois, décider pour des raisons liées à la capacité d'accueil de l'école, de reporter certaines inscriptions aux sessions suivantes.

Art. 13. – La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière est fixée à six (6) mois.

Durant cette période, les candidats sont placés en congé pour formation continue conformément à la réglementation en vigueur.

Dans cette situation, ils sont considérés en position d'activité et perçoivent de la part de leur administration l'intégralité de leur rémunération.

Art. 14. – Les matières enseignées durant le cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière portent principalement sur :

- Les nouvelles techniques d'organisation et de gestion,
- Les techniques d'inscription à la conservation de la propriété foncière,
- Les techniques d'expression et la maîtrise des langues,
- Etude de cas et simulation se rapportant à des sujets relevant des attributions des inspecteurs centraux de la propriété foncière.

Le nombre d'heures d'enseignement durant le cycle de formation continue fixé à 600 heures en moyenne.

Art. 15. – Le contenu des matières dispensées est fixé par décision du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du comité de direction de l'école et du conservateur de la propriété foncière.

Art. 16. – Durant la période de formation continue, les candidats doivent se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'école nationale d'administration.

Art. 17. – Au terme du cycle de formation continue, les candidats subissent un examen d'admission dont les modalités d'organisation sont fixées par le directeur de l'école nationale d'administration.

Nul ne peut être déclaré admis au cycle de formation continue s'il n'a obtenu une moyenne égale au moins à dix (10) sur vingt (20) à l'examen d'admission.

Les candidats n'ayant pas eu la moyenne exigée peuvent se présenter aux sessions suivantes des examens d'admission.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire de nouveau pour suivre les enseignements du cycle de formation continue y afférent.

Les candidats admis sont automatiquement promus au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Art. 18. – Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1998, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Art. 19. – Le directeur de l'école nationale d'administration et le conservateur de la propriété foncière sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 juillet 2002, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Er Rosfa » du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son article II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 7 juin 2002 sous le n° 648.041, par laquelle la société Aurora Métaux (BVI) Limited a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Er Rosfa » gouvernorat du Kef, carte de Nèbeur à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société Aurora Métaux (BVI) Limited, faisant élection de domicile à Tunis, 10 rue 7000, est autorisée sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25.000,

Le point de repère de ce permis de recherche est le « signal géodésique de Koudiat Ed Diss » latitude : 40 G 23' 50'', longitude : 7 G 31' 21'', altitude : 759 m, carte de Nèbeur à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : Est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 349 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 2.465 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 1.651 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 4.465 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. – La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. – Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 30 juillet 2002, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « El Hamri » du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son article II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 7 juin 2002 sous le n° 648.040, par laquelle la société Aurora Métaux (BVI) Limited a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « El Hamri » gouvernorat du Kef, carte de Nébeur à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société Aurora Métaux (BVI) Limited, faisant élection de domicile à Tunis, 10 rue 7000, est autorisée sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25.000,

Le point de repère de ce permis de recherche est le « signal géodésique de Koudiat Ed Diss » latitude : 40 G 23' 50", longitude : 7 G 31' 21", altitude : 759 m, carte de Nébeur à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : Est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 2.349 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : Est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 2.465 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : Est une droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 349 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : Est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 4.465 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession important sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines deux mois avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 30 juillet 2002, relatif à la protection des monuments historiques et archéologiques.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, relative au code de protection du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels et notamment les articles 26 au 34 et 45 et suivants,

Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis de la commission nationale du patrimoine.

Arrête :

Article premier. - En vertu du présent arrêté, sont réputés protégés, les monuments historiques et archéologiques suivants :

Gouvernorat de Tunis :

1 - Dar Jouini : 3 rue Bir Lahjaar - Tunis.

2 - La partie ancienne de l'institut Pasteur : 13 place pasteur le Belvédère - Tunis.

3 - La partie historique du palais dit « Kasr Essaâda » à la Marsa avec une zone de servitude étendue jusqu'à la clôture du palais conformément à l'article 45 du code du patrimoine.

Gouvernorat de Bizerte :

4 - Zaouïa Sidi El Arbi : rue Habib Thameur Ras Djebel.

Gouvernorat de Sfax :

5 - Borj El Guennouni : route n° 5 Errabth Sfax.

Art. 2. - Le présent arrêté de protection est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et affiché au siège de la commune concernée ou au siège de la délégation.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du transport du 30 juillet 2002.

Sont désignés membres du conseil national de l'aéronautique civile :

Monsieur Mansour Abid, représentant du ministère de l'intérieur,

Madame Saloua El Bahri, représentante du ministère des affaires étrangères,

Le lieutenant colonel Youssef Bani, représentant du ministère de la défense nationale,

Monsieur Hédi Dammak, représentant du ministère des finances,

Monsieur Ridha Ben Mabrouk, représentant du ministère du commerce,

Monsieur Béchir Soueid, représentant du ministère du développement économique,

Monsieur Fethi Ben Hassen Soukri, représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Monsieur Mohamed Salah Arfaoui, représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Monsieur Néjib Trabelsi, représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Monsieur Mohamed Seif Allah Lasram, représentant du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Monsieur Nabil Chettaoui, directeur général de l'aviation civile au ministère du transport,

Monsieur Abderrahman Tellili, président-directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Monsieur Rafaa Dekhil, président-directeur général de la société tunisienne de l'air,

Monsieur Mohamed Aziz Miled, président-directeur général de la compagnie Nouvelair,

Madame Hayet Laâouani, présidente de la fédération du transport relevant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 30 juillet 2002, fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure et notamment ses articles 35 et 37.

Arrête :

TITRE PREMIER

Prescriptions générales

Article premier. – Tout préemballage concerné par les dispositions du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, doit porter clairement et en caractères apparents les inscriptions suivantes :

1.1. La quantité nominale exprimée, en nombre de pièces, ou en unités de masse, ou en unités de volume, ou en unités de longueur, ou en unités de surface, à l'aide de chiffre d'une hauteur nominale de :

- 6 millimètres, si la quantité nominale est supérieure à 1000 pièces, ou 1000 grammes, ou 100 centilitres, ou 1000 millimètres, ou 100 centimètres carrés,

- 4 millimètres, si la quantité nominale est comprise entre 1000 pièces incluses et 400 pièces exclues, ou 1000 grammes inclus et 200 grammes exclus, ou 100 centilitres inclus et 20 centilitres exclus, ou 1000 millimètres inclus et 200 millimètres exclus, ou 100 centimètre carré inclus et 49 centimètres carrés exclus,

- 3 millimètres, si la quantité nominale est comprise entre 400 pièces incluses et 200 pièces exclues, ou 200 grammes inclus et 50 grammes exclus, ou 20 centilitres inclus et 5 centilitres exclus, ou 200 millimètres inclus et 50 millimètres exclus, ou 49 centimètres carré inclus et 16 centimètres carrés exclus,

- 2 millimètres, si la quantité nominale est inférieure ou égale à 200 pièces, ou 50 grammes, ou 50 centilitres, ou 50 millimètres, ou 16 centimètres carrés.

Cette quantité nominale doit être suivie du symbole de l'unité de mesure utilisée ou, éventuellement, du nom de cette unité (unité ou pièce; kilogramme ou gramme; litre, centilitre ou millilitre; mètre, centimètre ou millimètre; mètre carré, centimètre carré ou millimètre carré).

1.2. Le nom et l'adresse de l'auteur du préemballage ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur. Cette adresse est précédée de la mention «préemballeur» si une autre adresse figure sur l'étiquetage.

Art. 2. - L'auteur du préemballage ou l'importateur doit effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié.

Lorsqu'une doseuse est employée pour le mesurage des préemballages, un instrument légal approprié doit également être employé pour en contrôler les opérations de réglage.

Le contrôle effectué par l'auteur du préemballage ou l'importateur doit être organisé de façon à garantir que les dispositions de l'article 36 du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001 soient respectées.

L'instrument légal de contrôle utilisé peut être :

2.1. Un instrument de pesage à fonctionnement non automatique de classe de précision II ou III et portant la marque de vérification périodique.

Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler conformément au tableau ci-après :

Echelon de l'instrument de contrôle (en gramme)	Valeurs des quantités nominales
0,1	Quelle que soit la quantité nominale
0,2	A partir de 10 g
0,5	A partir de 50 g
1	A partir de 200 g
2	A partir de 2kg
5	A partir de 5kg
10	A partir de 10 kg
20	A partir de 20kg
50	A partir de 50 kg

2.2. Une jauge étalonnée par les Services de la Métrologie Légale ou par un laboratoire notifié conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 sus-visée.

2.3. Un instrument de mesure de longueur de classe de précision I ou II et portant la marque de vérification périodique.

Cet instrument doit avoir un échelon d'indication approprié à la valeur de la quantité nominale des préemballages à contrôler.

Art. 3. - Lorsque l'auteur du préemballage remplit manuellement les emballages à l'aide d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, conforme aux dispositions du paragraphe 2.1. ou à l'aide d'un instrument de mesure de longueur, conforme aux dispositions du paragraphe 2.3., il n'est pas requis de contrôle sur les préemballages de sa part. Dans ce cas, l'auteur du préemballage doit procéder à la vérification régulière du réglage et de l'exactitude de cet instrument.

Art. 4. - Lorsque la réalisation des préemballages s'effectue dans des conditions autres que celles prévues à l'article 3, le contrôle pratiqué par l'auteur du préemballage doit être effectué à l'aide d'un instrument de mesure légal approprié, tel que défini aux paragraphes 2.1., 2.2. et 2.3. de l'article 2.

Ce contrôle doit être organisé de façon à être conforme aux règles générales de statistique reconnues.

L'auteur du préemballage doit tenir à la disposition des services de contrôle légalement compétent pendant au moins deux ans les documents où sont consignés les résultats des contrôles, afin d'attester que ces derniers, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montrés la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.

TITRE 2

Nature et modalités du contrôle par l'administration

Art. 5. - Le contenu effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de mesure de longueur, ou d'instruments de pesage ou d'instruments de mesurage volumétriques ou, s'il s'agit d'un liquide, indirectement par pesage du produit préemballé et mesurage de sa masse volumique.

Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du contenu effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la quantité nominale du préemballage.

Art. 6. - Le contrôle défini aux articles 9, 10, 11, 12 et 15 ne fait pas obstacle à tous les autres contrôles qui peuvent être exercés aux différents stades du commerce par les services compétents.

Par ailleurs, ce contrôle ne peut pas être assimilé à un contrôle de fabrication tel qu'il est prescrit aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

TITRE 3

Prescriptions techniques

pour les préemballages à contenu nominal constant

Art. 7. - Définitions des termes :

7.1. Lot : Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages de même quantité nominale, de même

modèle, de même fabrication, empris dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.

L'effectif du lot est le nombre de préemballages contenus dans cet ensemble.

L'effectif du lot est limité à 10000 préemballages; Toutefois, lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage et cela sans limitation d'effectif.

7.2. Echantillon : L'échantillon est constitué par les préemballages prélevés au hasard dans le lot soumis au contrôle.

L'effectif de l'échantillon est le nombre n de préemballages qu'il contient.

7.3. Moyenne d'un échantillon : C'est la moyenne arithmétique $\bar{x}$ des contenus X_i des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

7.4. Estimateur de l'écart-type : On désigne sous ce nom le nombre "s" égal à la racine carrée du quotient par $n-1$ de la somme des carrés des écarts entre les contenus mesurés dans l'échantillon et la moyenne $\bar{x}$ desdits contenus, soit :

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

7.5. Etendue d'un échantillon : On désigne sous ce nom le nombre "w" égal à la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur des contenus X_i des n préemballages mesurés dans l'échantillon.

7.6. Contenu minimal toléré : C'est la quantité nominale à laquelle on a retranché l'erreur maximale tolérée.

7.7. Préemballage défectueux : Tout préemballage dont le contenu effectif est inférieur au contenu minimal toléré.

7.8. Contrôle destructif : C'est un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage. Le contrôle métrologique des préemballages est destructif si l'estimateur de l'écart-type sur un échantillon de vingt emballages vides est supérieur ou égal au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant à la quantité nominale du préemballage.

7.9. Plan d'échantillonnage simple : C'est un plan d'échantillonnage qui nécessite le prélèvement d'un seul échantillon.

7.10. Plan d'échantillonnage double : C'est un plan d'échantillonnage qui nécessite le prélèvement de deux échantillons.

Art. 8. - Le contrôle métrologique d'un lot de préemballage à contenu nominal constant est effectué par échantillonnage et comprend deux opérations :

- Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon;

- Le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

Le lot de préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de masse ou de masse égouttée ou en unités de volumes, est accepté si les résultats du contrôle de

la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon satisfont aux critères d'acceptation définis à l'article 9 et les résultats du contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon satisfont aux critères d'acceptation définis à l'article 11.

Le lot de préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de longueur ou de surface ou en nombre de pièces, est accepté si les résultats du contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon satisfont aux critères d'acceptation définis à l'article 10 et les résultats du contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon satisfont aux critères d'acceptation définis à l'article 12.

Art. 9. - Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de masse ou de masse égouttée ou en unités de volumes, d'un lot est effectué conformément au plan suivant:

9.1. Cas des lots d'effectif supérieur ou égal à 100:

Un lot de préemballages est accepté pour ce contrôle si la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$ est supérieure ou égale à la

$$\text{valeur : } Q_N - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{(1-\alpha)}$$

Dans cette formule, on désigne par :

Q_N : Quantité nominale des préemballages;

n : Nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle ;

s : Estimation de l'écart-type des contenus effectifs du lot ;

$t_{(1-\alpha)}$: Fractile d'ordre 99,5 % de la variable de student pour $v = n-1$ degrés de liberté.

Les critères d'acceptation des lots pour le contrôle de la moyenne sont donnés dans le tableau ci-après, en fonction de la taille des lots et de la nature du contrôle (destructif ou non destructif).

Contrôle non destructif

Effectif du lot	Effectif de l'échantillon	Critères	
		Acceptation	Rejet
100 à 500 inclus	30	$\bar{x} \geq Q_N - 0,503s$	$\bar{x} < Q_N - 0,503s$
Supérieur à 500	50	$\bar{x} \geq Q_N - 0,379s$	$\bar{x} < Q_N - 0,379s$

Contrôle destructif

Effectif du lot	Effectif de l'échantillon	Critères	
		Acceptation	Rejet
Quel que soit l'effectif (supérieur ou égal à 100)	20	$\bar{x} \geq Q_N - 0,640s$	$\bar{x} < Q_N - 0,640s$

9.2. Cas des lots d'effectif inférieur à 100, soumis à un contrôle non destructif :

Dans ce cas le contrôle est effectué sur tous les préemballages du lot.

Un lot est accepté pour ce contrôle si la moyenne des contenus effectifs de tous les préemballages du lot est supérieure ou égale à la valeur de la quantité nominale.

Art. 10. - Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs des préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de longueur ou de surface ou en nombre de pièces, d'un lot est effectué conformément au plan suivant :

10.1. Cas des lots d'effectif supérieur ou égal à 26 :

Un lot de préemballages est accepté pour ce contrôle si la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$ est supérieure ou égale à la

$$\text{valeur : } Q_N - \frac{t_{(1-\alpha)}}{6\sqrt{n}} w$$

Dans cette formule, on désigne par :

Q_N : Quantité nominale des préemballages;

n : Nombre de préemballages de l'échantillon pour ce contrôle,

w : Etendue de l'échantillon,

$t_{(1-\alpha)}$: Fractile d'ordre 99,5 % de la variable de student pour $v = n-1$ degrés de liberté.

Les critères d'acceptation des lots pour le contrôle de la moyenne sont donnés dans le tableau ci-après, en fonction de la taille des lots.

Effectif du lot	Effectif de l'échantillon	Critères	
		Acceptation	Rejet
26 à 50	3	$\bar{x} \geq Q_N - 0,96w$	$\bar{x} < Q_N - 0,96w$
51 à 150	5	$\bar{x} \geq Q_N - 0,35w$	$\bar{x} < Q_N - 0,35w$
151 à 500	8	$\bar{x} \geq Q_N - 0,21w$	$\bar{x} < Q_N - 0,21w$
501 à 3200	13	$\bar{x} \geq Q_N - 0,15w$	$\bar{x} < Q_N - 0,15w$
3201 et plus	20	$\bar{x} \geq Q_N - 0,11w$	$\bar{x} < Q_N - 0,11w$

10.2. Cas des lots d'effectif inférieur à 26 :

Dans ce cas le contrôle est effectué sur tous les préemballages du lot.

Un lot est accepté pour ce contrôle si la moyenne des contenus effectifs de tous les préemballages du lot est supérieure ou égale à la valeur de la quantité nominale.

Art. 11. - Le contrôle du nombre de défectueux des préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de masse ou de masse égouttée ou en unités de volumes, d'un lot est effectué conformément au plan suivant:

11.1. Contrôle non destructif:

Les plans d'échantillonnage utilisés sont des plans d'échantillonnage double (lot d'effectif supérieur ou égal à

100), l'effectif du premier échantillon est donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :

Effectif du lot	Echantillons			Nombre de défectueux	
	Ordre	Effectif	Effectif cumulé	Critère d'acceptation	Critère de rejet
100 à 500	1 ^{er}	30	30	1	3
	2 ^e	30	60	4	5
501 à 3200	1 ^{er}	50	50	2	5
	2 ^e	50	100	6	7
3201 et plus	1 ^{er}	80	80	3	7
	2 ^e	80	160	8	9

Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle; Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot est rejeté ;

Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.

Le nombre de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés :

Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle,

Si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot est rejeté.

11.2. Contrôle destructif :

Le plan d'échantillonnage ci-dessous ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.

Le nombre de préemballages contrôlés est égal à 20.

Si le nombre de défectueux est au plus égal à 1, le lot est accepté pour ce contrôle,

Si le nombre de défectueux est supérieur à 1, le lot est rejeté.

11.3. Cas des lots d'effectif inférieur à 100, soumis à un contrôle non destructif :

Dans ce cas le contrôle est effectué sur tous les préemballages du lot.

Un lot est accepté pour ce contrôle si le pourcentage de défectueux du lot est inférieur ou égal à 2%.

Un lot est rejeté pour ce contrôle si le pourcentage de défectueux du lot est supérieur à 2%.

Art. 12. - Le contrôle du nombre de défectueux des préemballages, à contenu nominal constant exprimé en unités de longueur ou de surface ou en nombre de pièces, d'un lot est effectué conformément au plan suivant :

12.1. Cas des lots d'effectif supérieur ou égal à 26 :

Les plans d'échantillonnage utilisés sont des plans d'échantillonnage simple, l'effectif de l'échantillon est donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :

Effectif du	Effectif de	Nombre de défectueux	
		Critère d'acceptation	Critère de rejet
26 à 50	3	0	1
51 à 150	5	0	1
151 à 500	8	1	2
501 à 3200	13	1	2
3201 et plus	20	1	2

Si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle,

Si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot est rejeté,

12.2. Cas des lots d'effectif inférieur à 26 :

Dans ce cas le contrôle est effectué sur tous les préemballages du lot. Un lot est accepté pour ce contrôle s'il est dépourvu de préemballages défectueux,

Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

TITRE 4

Prescriptions techniques

pour les préemballages a contenu nominal variable exprimé en unités de masse

Art. 13. - Définitions des termes :

13.1. Lot : Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages , de même modèle, de même fabrication, emplies dans un même lieu et faisant l'objet du contrôle.

L'effectif du lot est le nombre de préemballages contenus dans cet ensemble.

L'effectif du lot est limité à 10000 préemballages.

Pour des lots d'effectif inférieur à 100 préemballages, le contrôle non destructif s'effectue sur la totalité du lot.

13.2. Les définitions d'échantillon, de contenu minimal toléré, de préemballage défectueux, de contrôle destructif, de plan d'échantillonnage simple et de plan d'échantillonnage double sont identiques à celles mentionnées à l'article 7.

Art. 14. - Le contrôle métrologique d'un lot de préemballage à contenu nominal variable exprimé en unités de masse est effectué par échantillonnage et comprend seulement le contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon.

Le lot de préemballage est accepté si les résultats du contrôle du nombre de défectueux de l'échantillon satisfont aux critères d'acceptation définis à l'article 15.

Art. 15.

15.1. Contrôle non destructif :

Les plans d'échantillonnage utilisés sont des plans d'échantillonnage double (lot d'effectif supérieur ou égal à 100), l'effectif du premier échantillon est donné dans le plan résumé par le tableau ci-après :

Effectif du lot	Echantillons			Nombre de défectueux	
	Ordre	Effectif	Effectif cumulé	Critère d'acceptation	Critère de rejet
100 à 500	1 ^{er}	30	30	1	3
	2 ^e	30	60	4	5
501 à 3200	1 ^{er}	50	50	2	5
	2 ^e	50	100	6	7
3201 et plus	1 ^{er}	80	80	3	7
	2 ^e	80	160	8	9

Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle.

Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot est rejeté,

Si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.

Le nombre de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés,

Si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot est accepté pour ce contrôle,

Si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot est rejeté.

15.2. Contrôle destructif :

Le plan d'échantillonnage ci-dessous ne doit être utilisé que pour des lots d'effectif supérieur ou égal à 100.

Le nombre de préemballage contrôlés est égal à 20 :

Si le nombre de défectueux est au plus égal à 1, le lot est accepté pour ce contrôle,

Si le nombre de défectueux est supérieur à 1, le lot est rejeté.

15.3. Cas des lots d'effectif inférieur à 100, soumis à un contrôle non destructif :

Dans ce cas le contrôle est effectué sur tous les préemballages du lot.

Un lot est accepté pour ce contrôle si le pourcentage de défectueux du lot est inférieur ou égal à 2%.

Un lot est rejeté pour ce contrôle si le pourcentage de défectueux du lot est supérieur à 2%.

Tunis, le 30 juillet 2002.

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du commerce du 31 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires pour le personnel du ministère du commerce.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978 portant statut des cadres communs des médecins vétérinaires, tel que modifié par le décret n° 99-2490 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987 fixant le statut particulier des personnels du corps des agents des affaires économiques, tel que modifié par le décret n° 92-1498 du 17 août 1992, le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n°98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998 fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°99-365 du 15 février 1999 fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999 fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999 fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publique, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1er août 2001

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publique,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999 fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publique,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000 fixant le statut particulier des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000 fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Sont créées au ministère du commerce des commissions administratives paritaires pour chacune des catégories de fonctionnaires et des ouvriers indiquées ci-dessous :

1^{ère} Commission : Ingénieur général, analyste général, chef de laboratoire général, inspecteur général des affaires

économiques, administrateur général de documents et d'archives, conservateur général des bibliothèques ou de documentation, ingénieur en chef, analyste en chef, chef de laboratoire en chef, inspecteur en chef des affaires économiques, administrateur en chef de documents et d'archives, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, ingénieur principal, analyste central, chef de laboratoire, médecin vétérinaire, technicien supérieur majeur de la santé publique, technicien en chef, inspecteur central des affaires économiques, administrateur conseiller de documents et d'archives, conservateur des bibliothèques ou de documentation ou grade équivalent.

2^{ème} Commission : Ingénieur divisionnaire, chef de travaux de laboratoire divisionnaire, ingénieur des travaux, chef des travaux de laboratoire, analyste principal, analyste, technicien principal, technicien supérieur principal de la santé publique, inspecteur des affaires économiques, administrateur, administrateur de documents et d'archives, bibliothécaire ou documentaliste, bibliothécaire ou grade équivalent.

3^{ème} Commission : Ingénieur adjoint, technicien, chef de travaux adjoint de laboratoire, programmeur, attaché d'inspection des affaires économiques, attaché d'administration, bibliothécaire adjoint, administrateur adjoint de documents et d'archives, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, technicien supérieur de la santé publique ou grade équivalent.

4^{ème} Commission : Adjoint technique, opérateur, contrôleur des affaires économiques, secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, aide-bibliothécaire, aide-Bibliothécaire ou aide-documentaliste, technicien de laboratoire informatique ou grade équivalent.

5^{ème} Commission : Agent technique, mécanographe, agent de constatation des affaires économiques, commis d'administration, dactylographe, commis des bibliothèques ou de documentation ou grade équivalent.

6^{ème} commission : Préposé des affaires économiques, dactylographe adjoint, agent d'accueil, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation ou grade équivalent

7^{ème} Commission : Ouvriers de la troisième unité (catégories : 8,9 et 10).

8^{ème} Commission : Ouvriers de la deuxième unité (catégories : 4,5,6 et 7).

9^{ème} Commission : Ouvriers de la première unité (catégories : 1,2 et 3).

Art . 2. - La composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2002.

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-1764 du 31 juillet 2002.

Madame Hanane Ben Slimane épouse Rahmani, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de l'informatique à l'unité organisations, méthodes et informatique, au ministère de la santé publique.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999.

El Hamdi El Houcine,
Boukhris El Mongi,
Ben Fredj Amor,
El Mkaddem Mohamed,
Ben Amara Radhia,
Ben Zineb Mohamed.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 1999.

Ben Ettaieb Mounira,
Enneji Dalila,
Ben Cheikh Mongia.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2000.

Ezzi Arbia,
Gormri El Hattay Leila,
Ben Abdallah Mongia.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 JUIN 2002

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 404 729
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 973 830
Avoirs en devises	3 014 736 394
Comptes de coopération économique	307 418 351
Compte courant postal	4 999 845
Interventions sur le marché monétaire	506 600 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	23 532 097
Effets à l'encaissement	18 078 931
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	4 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 318 512
Portefeuille-titres	25 234 679
Immobilisations	10 659 209
Débiteurs divers	45 945 271
Comptes d'ordre et à régulariser	27 325 013
	5 184 255 351
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 580 114 375
Comptes courants des banques et des établis. financiers	190 747 758
Comptes du Gouvernement	754 582 137
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 184 192
Autres engagements à vue et à terme	994 838 982
Déposants d'effets à l'encaissement	19 469 186
Comptes de coopération économique	316 528 712
Provisions	22 977 762
Réserves	35 816 905
Report à nouveau	2 348 272
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	26 309 649
Comptes d'ordre et à régulariser	172 337 421
	5 184 255 351

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUILLET 2002**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 404 729
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	12 637 841
Avoirs en devises	2 902 459 960
Comptes de coopération économique	306 659 306
Compte courant postal	4 999 845
Interventions sur le marché monétaire	922 100 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	2 943 574
Effets à l'encaissement	14 128 209
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 318 512
Portefeuille-titres	25 234 679
Immobilisations	10 659 209
Débiteurs divers	45 944 599
Comptes d'ordre et à régulariser	30 062 716
	5 463 081 669
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 622 776 870
Comptes courants des banques et des établis. financiers	190 001 821
Comptes du Gouvernement	984 809 110
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 184 192
Autres engagements à vue et à terme	1 002 346 970
Déposants d'effets à l'encaissement	17 449 059
Comptes de coopération économique	315 769 667
Provisions	22 977 762
Réserves	35 816 905
Report à nouveau	2 348 272
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	26 402 279
Comptes d'ordre et à régulariser	174 198 762
	5 463 081 669

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN, 0330, 7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 10 août 2002"